寿宁县市场监督管理局
行政处罚决定书

寿市监处罚〔2024〕29号

当事人：寿宁县妇幼保健所（寿宁县计划生育服务中心）

主体资格证照名称：事业单位法人证书

统一社会信用代码：12352229490599959D

住所（住址）：福建省寿宁县鳌阳镇东区景泰街10号

法定代表人（负责人、经营者）：卢凡

2024 年 6 月 6 日，我局执法人员前往位于寿宁县鳌阳镇东区景泰街 10 号的寿宁县妇幼保健所（寿宁县计划生育服务中心）开展医疗机构服务项目收费专项执法检查，并提取当事人 2021 年以来儿童保健科的收费数据(因当事人收费系统于 2021 年切换新系统，原有收费数据已丢失无法查证，故执法人员仅能提取 2021 年以来儿童保健科的收费数据)。经核查，当事人涉嫌在开展儿童入园（所）健康检查工作时违规收取费用以及在经营场所未设置相关服务及收费价格公示。2024 年 6 月 12 日经局领导批准，对当事人涉嫌的违法行为予以立案调查。2024 年 7 月 15 日、2024 年 8 月 5 日对当事人的原法定代表人余梓通进行询问调查。本案未采取行政强制措施。

一、当事人作为医疗机构向公众提供妇科、妇女保健科、生殖保健科、儿童保健科、中医科、医学影像科、医学检验科等诊疗科目，执行宁德市医疗保障局制定的《宁德市医疗机构医疗服务价格项目及市内各级公立医院医疗服务价格》。

在当事人场所内未对相关收费项目、收费标准进行公示。当事人对服务价格虽未进行公示，但其收费项目、标准依据《宁德市医疗机构医疗服务价格项目及市内各级公立医院医疗服务价格》执行，故本案中不认定当事人未明码标价期间所收费用为违法所得。2024 年 8 月 5 日我局执法人员前往当事人处开展询问调查时，当事人已对未价格公示行为进行改正，并将价格公示牌悬挂于各科室外墙上。

二、2010 年 11 月 1 日起施行的《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》（中华人民共和国卫生部、中华人民共和国教育部令第 76 号）（现行有效）第十八条“儿童入托幼机构前应当经医疗卫生机构进行健康检查，合格后方可进入托幼机构。…医疗卫生机构应当按照规定的体检项目开展健康检查，不得违反规定擅自改变”及寿宁县卫生局、寿宁县教育局《关于开展托幼机构儿童及工作人员健康检查的通知》（寿卫[2012]57 号）第五点体检定点单位“县妇幼保健所、各乡镇卫生院分别负责各管辖的托幼园所儿童体检；…”，明确了当事人作为县级以上妇幼保健机构负责对辖区内托幼园所儿童体检工作。儿童入托幼机构前应当经当事人进行健康检查和当事人应当按照规定的体检项目开展健康检查，不得违反规定擅自改变健康检查项目等工作职责和工作要求。

2012 年 5 月 9 日《卫生部印发<托儿所幼儿园卫生保健工作规范>的通知(2012 修订）》（卫妇社发〔2012〕35 号）（现行有效）印发并实施，在该工作规范的第 4 部分附件（附件 1，儿童入园（所）健康检查表），明确规定了对儿童入

园（所）开展健康检查的项目共 3 项，其中体格检查 1 项，辅助检查 2 项：血红蛋白（hb）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）。因丙氨酸氨基转移酶（ALT）这个检查项目需要做静脉注射（静脉采血）才能做测定。故对儿童入园（所）开展健康检查规定的收费项目为 4 项：体检费、血红蛋白（hb）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定、静脉注射（静脉采血）。

经查：当事人 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，每年入园体检收费执行标准分别为：121.95 元/人次（免门诊诊查费为 110.95 元/人次）、117.4 元/人次（免门诊诊查费为 106.4 元/人次）、116.1 元/人次、109.5 元/人次。在当事人提供的《医生诊项开单统计表》中，当事人于 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间共开展诊项名称为“儿童入园体检”的数量分别为：2021 年 1496 人次（含免收门诊诊查费 12 人）、2022 年 1401 人次（含免收门诊诊查费 2 人）、2023 年 1399 人次、2024 年 645 人次。2021 年至 2022 年，当事人开展儿童入园（所）健康检查收费的项目分别为：普通门诊诊查费（住院医师）、血细胞分析（全血细胞计数+五分类）、声导抗测听（鼓室图）、视力筛查（眼底照相）、静脉注射（静脉采血）、血清丙氨酸氨基转移酶测定、采血针、一次性真空采血试管、体检费；2023 年至 2024 年 6 月 30 日当事人开展儿童入园（所）健康检查收费的项目分别为：普通门诊诊查费（住院医师）、血细胞分析（全血细胞计数+五分类）、声导抗测听（鼓室图）、视力筛查（眼底照相）、静脉注射（静脉采血）、血清丙氨酸氨基转移酶测定。

在宁德市医疗保障局《宁德市医疗机构医疗服务价格项目及市内各级公立医院医疗服务价格》中，体检费是指“含内、外(含皮肤)、妇、五官等科的常规检查；写总结报告”，且宁德市说明一列中注明“不另收诊查费；不含影像、化验及特殊检查；仅限门诊健康体检使用。”，普通门诊诊查费是指“相应级别的医师提供的普通门诊诊疗服务，含初建病历（电子或纸质病历），核实就诊者信息，听取主诉，采集病史，进行一般物理检查，简要地向患者或家属告知病情，开具检查单，做出门诊诊断，根据病情提供治疗方案（治疗单、处方），并按规范书写门诊病历等”，故在儿童入园（所）健康检查中，医疗机构应不另收普通门诊诊查费。

同理，在《宁德市医疗机构医疗服务价格项目及市内各级公立医院医疗服务价格》项目编码“2501 临床检验”、“250101 血液一般检查”及“250101001 血红蛋白测定(Hb)”未标注除外内容；在项目编码“2503 临床化学检查”的项目内涵为：含各类特殊采血管，项目编码“250305 肝病的实验诊断”及“250305007 血清丙氨酸氨基转移酶测定”未标注除外内容，故上述采血针及一次性真空采血管在儿童入园（所）健康检查时不得另行收费。

当事人于 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，未严格按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》规定的检查项目对入园（所）儿童开展健康检查，存在违规收取普通门诊诊查费（住院医师）、眼底照相、声导抗测听（鼓室图）、血细胞分析（全血细胞

计数+五分类）、采血针、一次性真空采血管等费用的行为，具体为：

1、当事人除收取规定的体检费、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、静脉注射（静脉采血）3 项费用外，采取擅自增加健康检查项目，扩大收费范围的方式收取视力筛查（即眼底照相）、声导抗测听（鼓室图）、普通门诊诊查费（住院医师）、采血针、一次性真空采血管等 5 项检查费用。期间，当事人收取普通门诊诊查费（住院医师）共 4927 人，收费标准为 11 元/次，收费金额计 54197 元；收取眼底照相共 4941 人，收费标准为 30 元/次（双眼），收费金额计 148230 元；收取声导抗测听（鼓室图）2021 年收取 1496 人，2022 年至 2024 年 6 月 30 日收取 3445 人，共 4941 人，2021 年收费标准为 38 元/次，2022 年至今收费标准为 36 元/次，收费金额计 180868 元；收取采血针、一次性真空采血管分别共 2897 人，其中采血针收费 0.3 元/人，一次性真空采血管 1 元/人，收费金额计 3766.1 元。

2、当事人不按照规定提供服务而收取费用。在儿童入园（所）开展健康检查的项目中有血红蛋白（Hb），当事人不按照规定去做血红蛋白（Hb）这个检查项目，而是采用收费标准更高的血细胞分析（全血细胞计数+五分类）去替代血红蛋白（Hb）这个项目进行检查，属于不按照规定提供服务而收取费用的情形。依据《宁德市医疗保障局宁德市卫生健康委员会关于重新发布宁德市医疗机构医疗服务价格项目及有关问题的通知》（宁医保局〔2019〕31 号），“血红

蛋白（Hb）”在三甲以下医疗机构收费标准为0.9元，在基层医疗机构收费标准为0.8元；“血细胞分析（全血细胞计数+五分类）”在三甲以下医疗收费标准为23元，在基层医疗机构收费标准为19.55元。期间，当事人收取血细胞分析（全血细胞计数+五分类）共4941人。2021年做血细胞分析（全血细胞计数+五分类）收费为19.55元/人，检查人数为1496人；2022年、2023年、2024年（截止6月30日）收费为23元/人，检查人数合计3445人。扣除同时期相应做血红蛋白（Hb）的人数和金额，当事人该项涉嫌违法收费计104184.5元。

2022年，当事人通过自查自纠发现，在2022年1月1日至2022年8月31日期间存在儿童入园（所）健康检查纳入医保普门报销情况，并于2022年10月10日向宁德市财政局退回医保基金14764.27元。

综上，当事人涉嫌违规收取普通门诊诊查费（住院医师）、声导抗测听（鼓室图）、视力筛查（眼底照相）、血细胞分析（全血细胞计数+五分类）、采血针、一次性真空采血管等6项费用的金额合计476481.33元。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据1：2024年6月6日，执法人员到当事人经营场所开展现场检查时制作的《现场笔录》1份3页，证明执法人员现场检查时发现当事人未对医疗服务价格进行公示、开展儿童入园（所）健康检查时增加检查项目并在药房（收费）处查看、提取收费数据等情况；

证据 2：2024 年 7 月 15 日、2024 年 8 月 5 日，制作的当事人法定代表人的《询问笔录》2 份共 11 页、当事人提供的《医生诊项开单统计表》共 4 页，证明：当事人自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日开展儿童入园（所）健康检查时的人数以及健康检查项目、收费情况等；

证据 3：《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》（中华人民共和国卫生部、中华人民共和国教育部令第 76 号）、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35 号），证明：医疗卫生机构应当依法开展儿童入园（所）健康检查的检查项目及其规定；

证据 4:当事人提供的《宁德市医疗保障局关于规范部分医疗服务价格项目的通知》2019 年、2022 年、2023 年各 1 份，证明当事人在开展儿童入园（所）健康检查项目时的收费依据；

证据 5：执法人员现场拍摄的检查照片 3 张 5 幅，证明执法人员开展现场检查时的现场实际情况；

证据 6:当事人提供的《寿宁县妇幼保健所关于开展医疗基金监管“百日攻坚”行动自查自纠报告》及《退款凭证》各一份，证明当事人于 2022 年 10 月 10 日向宁德市财政局退回儿童入园（所）健康体检时违规收取的医保基金 14764.27 元；

证据 7：当事人提供的《中华人民共和国事业单位法人证书》、《医疗机构执业许可证》及法定代表人《居民身份证》复印件共 4 张，证明当事人的主体资格、经营资格及法

定代表人身份信息；

证据 8：当事人法定代表人签名确认的《寿宁县市场监督管理局当事人送达地址确认书》1 份，证明当事人接受电子送达及收件人、收件人联系电话、送达地址等信息；

证据 9：医疗机构收费文件及目录，证明医疗机构提供医疗服务的收费依据及标准；

证据 10：当事人提供的整改照片 4 页，证明当事人对未进行价格公示行为已进行改正；

证据 11：执法人员从当事人收费处电脑提取的收费数据一份（刻录光盘），证明当事人开展儿童入园健康检查的收费情况。

根据以上查明的事实，我局依法于 2024 年 9 月 11 日向当事人送达了《寿宁县市场监督管理局行政处罚告知书》（寿市监罚告〔2024〕25 号），依法告知我局拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容以及当事人依法享有陈述、申辩，并可以要求听证的权利。

2024 年 9 月 18 日，当事人向我局提交《行政处罚申辩陈述申请报告书》，针对上述《行政处罚告知书》中认定的部分违规收费项目提出申辩理由，具体申辩理由是：1、县妇幼保健所不仅具有医疗机构的基本功能，更有责任和义务配合卫生行政部门对辖区内托幼机构的入园体检制定更科学、更有利于筛查疾病的实施细则；2、县妇幼保健所根据《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35 号）文件精神，同时承担儿童新入园健康检查和儿童定期健

康检查两个方面工作，因儿童入园健康检查与定期健康检查项目有部分重叠，为了减少入园儿童检查诊疗次数及费用，县妇幼保健所把儿童入园（所）健康检查和定期健康检查结合开展，避免儿童在同一时间段内接受不必要的多次检查；3、依据《0-6 岁儿童眼保健及视力检查服务规范（试行）》（国卫办妇幼发〔2021〕11 号）和《福建省妇女发展纲要和福建省儿童发展纲要》需要对儿童定期开展儿童眼保健和视力检查；4、儿童入园体检主要集中在 3 岁年龄段，考虑到此阶段儿童在认知和沟通能力上的局限，依照新的技术规范要求使用仪器设备进行儿童视力及听力筛查，能够提高筛查的准确性和效率，为儿童的健康成长提供更加坚实地保障。5、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》为 2012 年 5 月颁布，并未具体阐述检查方式与方法，随着诊疗技术的日新月异，人民群众对阳性检出率的要求也越来越高，原来一些老旧检测方法的弊端也逐渐突显，目前我省各级妇幼保健机构均依照新的技术规范要求，普遍采用血常规检测及使用专业仪器设备开展儿童视力及听力筛查，以提高筛查的准确性，为儿童的健康成长提供更加坚实地保障。

当事人的上述第 2 点、第 3 点申辩理由，经复核审定：本局认为当事人所申辩的将儿童入园（所）健康检查和定期健康检查结合实施、开展的理由可信，决定予以采纳，并对《寿宁县市场监督管理局行政处罚告知书》（寿市监罚告〔2024〕25 号）的违法事实重新认定：认定当事人涉嫌违规收取普通门诊诊查费（住院医师）、声导抗测听（鼓室图）

（除 1～3 岁儿童外）、采血针、一次性真空采血管等 4 项费用的金额合计 194086.83 元。当事人提出的其他申辩理由缺乏相关依据，决定不予采纳。

2024 年 12 月 11 日，我局依法向当事人送达《寿宁县市场监督管理局责令退款通知书》（寿市监责退〔2024〕1 号），自收到通知书之日起十五日内将多收的价款 194086.83 元退还消费者或其他经营者。经核实，当事人在规定的期限内未将违规收费的 194086.83 元退还。

我局认为：

一、当事人未进行价格公示的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等情况。”的规定，构成医疗机构提供医疗服务未明码标价的违法行为，应依据《中华人民共和国价格法》第四十二条：“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下罚款。”的规定予以行政处罚。

二、当事人在 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，未按《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》（中华人民共和国卫生部、中华人民共和国教育部令第 76 号）第十八条第四款“医疗卫生机构应当按照规定的体检项目开展健康检查，不得违反规定擅自改变”和《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发〔2012〕35 号）第二部分第四点第（一）

项所列“…应当按照《管理办法》规定的项目开展健康检查，规范填写‘儿童入园（所）健康检查表（见附件 1）’，不得违反规定擅自改变健康检查项目。…”的规定开展儿童入园（所）健康检查违规并收取费用的行为,违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（九）项“强制或者变相强制服务并收费的；”和第（十）项“不按照规定提供服务而收取费用的”的价格违法行为。应依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”、《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节较重的处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：…（九）强制或者变相强制服务并收费的；（十）“不按照规定提供服务而收取费用的”…”的规定予以行政处罚。

鉴于当事人在案发后能如实陈述违法事实，提供证据材料，并在其场所对应科室设立价格公示牌，积极改正未明码标价的违法行为，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量

权适用规则》第十条“有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚： …（二）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；…”、第十一条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：…（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；…。”第十六条“当事人有下列情形之一的，属于及时改正：…（二）在市场监督管理部门立案后调查终结前改正”的情形，经案件集体讨论会研究决定：对未进行价格公示的行为不予行政处罚；对当事人违规收费的行为适用从轻处罚，并参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1“违法情节：从轻情节”。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（九）项、第（十）项规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（九）项、第（十）项的规定，经研究决定，责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：

1.没收逾期未退还的违法所得194086.83元；

2.罚款人民币95000元；

上述罚没款合计289086.83元。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，凭本处罚决定书及《福建省政府非税收入缴款通知书（电子）》缴纳罚没款，缴纳罚没款后联系我局开具《福建省财政票据（电子）》。逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得的2‰

加处罚款。逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款。逾期不履行处罚决定的，我局将申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内先向寿宁县人民政府申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起诉讼。当事人对本处罚决定不服申请复议或者提出行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

寿宁县市场监督管理局

2024年12月27日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。